



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן-בלום

- התובעים:**
1. קונז'ה ליעד
 2. קונז'ה טלי
- באמצעות ב"כ עו"ד גרשון דרור
אח"י אילת 62 חיפה 2626951

- נגד**
1. הראל עופר
 2. הראל שרונה
- באמצעות ב"כ עו"ד טולדנו אשר
המייסדים 62 ת.ד 606 זכרון יעקב

הנתבעים:

פסק דין

עניינה של התביעה שלפניי נוגע לשאלת מעמדו של קיר הגובל בשטח המוצמד לדירת התובעים; האם הוא חלק משטח שהוצמד לדירת התובעים, ולכן הוא רכושם הפרטי או שיש לראות בו חלק מהרכוש המשותף.

הצדדים וטיעוניהם

1. הצדדים הם בעלי זכויות בדירות שבבית המשותף שברחוב כליל החורש 17 ברמת ישי, הידוע כגוש 11184 חלקה 277. דירתם של התובעים הרשומה כתת-חלקה 3 נמצאת מעל לדירת הנתבעים הידועה כתת-חלקה 1.
2. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 26.8.2014 ונרשם לו תקנון מוסכם. על-פי התקנון המוסכם הוצמדו לדירת התובעים, בין היתר, "קרקע+מדרגות לכניסה" ששטחם 15.17 מ"ר, המסומנים בתשריט הבית המשותף באות "ט" וצבועים בוורוד (להלן – **שטח ההצמדה**). מתשריט רישום הבית המשותף, עולה כי שטח ההצמדה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/21/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כולל את גרם המדרגות, את השטח הכלוא מתחתיו ואת החלק המוביל לכניסה לדירת הנתבעים.

3. לטענת התובעים, בעבר הניחו הנתבעים ציוד על גבי שטח ההצמדה בטענה שמדובר בשטח השייך להם. לאחר דין ודברים בין הצדדים, פינו הנתבעים את חפציהם אך התנגדו לשימוש של התובעים בשטח זה, לרבות הצבת מחסן בשטח ההצמדה. כדי לקבוע עובדות בשטח, התקינו הנתבעים תאורה על גבי הקיר הגובל בשטח ההצמדה (להלן – **הקיר**), במטרה למנוע מהתובעים את האפשרות להציב מחסן בשטח ההצמדה. לטענת התובעים, אין כל תועלת בתאורה שהתקינו הנתבעים, המוצבת מרחק מטר מהרצפה ומאירה רק את רצפת שטח ההצמדה.

4. לפיכך, עתרו התובעים בכתב תביעתם למתן סעד הצהרתי שיצהיר על זכויותיהם בקיר הגובל בשטח ההצמדה, וכן למתן צו מניעה שיאסור על הנתבעים לחסום את מעבר התובעים לשטח הצמדה והנחה של חפצים על גבי שטח זה. כמו-כן, עתרו התובעים לצו עשה לחיוב הנתבעים להסיר את התאורה שהותקנה על אותו קיר.

5. בכתב הגנתם טענו הנתבעים שבעבר נהגו להציב את מכונת הכביסה שלהם על גבי שטח ההצמדה, בהסכמת בעלי הדירה שקדמו לתובעים. עם פנייתם של התובעים לנתבעים בדרישה לפינוי המכונה משטח ההצמדה, ולאחר שביררו הנתבעים את עניין הזכויות בשטח ההצמדה, פינו את מכונת הכביסה.

6. לדברי הנתבעים, הקיר אינו חלק משטח ההצמדה של התובעים. מדובר בקיר חיצוני, ומשלא הוצמד הקיר לדירת התובעים בתקנון, הרי שהוא שייך לרכוש המשותף, בהתאם לסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, המגדיר מהו "רכוש משותף", וכולל באופן מפורש את ה"קירות החיצוניים" של הבית כחלק מהרכוש המשותף.

7. לטענת הנתבעים, הואיל והקיר הוא חלק מהרכוש המשותף, התקנת התאורה עליו אינה טעונה הסכמה מצד התובעים. התקנת התאורה עולה כדי שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, ככזה אף לא נדרשת הסכמת האסיפה הכללית. יתרה מכך, טענו הנתבעים שמיקום התאורה נקבע ע"י הקבלן שבנה את הבית, שהכין מראש תשתית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/21/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חשמל למטרה זו. לטענת הנתבעים, בשל חדירת מים מהקיר לדירתם, הם דואגים לטיפול ולתחזוקה של הקיר באופן תדיר, בין היתר בדרך של מריחת חומר איטום.

8. ביום 11.05.21 התקיים דיון במעמד הצדדים ובאי כוחם, במהלכו טענו באי כוח הצדדים טענותיהם והגיעו להסדר דיוני על-פיו יוגשו סיכומי הצדדים בתיק, שלאחריהם יינתן פסק הדין.

דיון והכרעה

9. לצורך בחינת הסעדים להם עותרים התובעים בכתב תביעתם, יש לעמוד תחילה על מעמדו של הקיר הגובל בשטח ההצמדה. יובהר כי מדובר בקיר משותף לדירת הנתבעים ולשטח ההצמדה, כך שחלקו החיצוני של הקיר מופנה כלפי שטח ההצמדה, וחלקו הפנימי של הקיר נמצא בתחום דירת הנתבעים.

האם הקיר הוצמד לדירת הנתבעים?

10. בסיכומיהם טענו התובעים כי על פי התקנון הוצמד חדר המדרגות בשלמותו לדירתם "כולל הקיר אשר תומך בו". התובעים מנמקים טענתם בכך שלנתבעים אין כל זיקה לקיר זה, והוא מוצמד לדירתם יחד עם חדר המדרגות.

11. לא אוכל לקבל טענה זו של התובעים, אשר אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק המקרקעין ואף לא עם הגיונם של דברים.

12. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר "רכוש משותף" כ"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

13. הנה כי כן, קירותיו החיצוניים של הבית המשותף הם חלק מהרכוש המשותף. כדי להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת יש לעגן פעולה זו בתקנון, כפי שנעשה בענייננו ביחס לחדר המדרגות, שהוצמד לדירת הנתבעים. לשם הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת, יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות, כפי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/21/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שעולה משילובן של הוראות סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין וסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין.

14. וכך קובע סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין: **"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן – התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד"**.

15. ובסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין נקבע ש**"אין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"**.

16. משמעותה של **"הצמדה"** כמובנה בחוק, היא גריעת חלק מסויים מהרכוש המשותף ושיוכו של אותו חלק לדירה בבית המשותף; בכך חדל אותו חלק להיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעלי הדירה שאליה הוצמד: **"הצמדה" הינה הוצאת חלק מסויים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו – בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה אליה הוצמד"** (א' אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי – בתים משותפים, עמ' 113).

17. הואיל ומדובר בפעולה המעניקה זכות קניינית לדירה מסוימת, תוך כדי פגיעה בזכותם הקניינית של יתר בעלי הדירות ברכוש המשותף, הבאה לידי ביטוי בצמצום חלקו של כל דייר ברכוש המשותף (סעיף 55(א) לחוק המקרקעין), נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות לפעולה זו, ויש לתת לה תוקף רישומי ע"י עיגון ההצמדה בתקנון הבית המשותף.

18. אין ממש בטענת התובעים לזכות קניינית בקיר בשל קיומה של זיקה בין הקיר לבין שטח ההצמדה. משלא נקבעה בתקנון המוסכם הצמדה של הקיר לדירת התובעים, אין לראות בו חלק שהוצמד. הצמדת חלק מסויים לדירה פלונית אינה כוללת הצמדה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/21/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של הקיר הסמוך לאותו חלק שהוצמד, אם לא צוין כן במפורש בתקנון, והקיר מוסיף להיות חלק מהרכוש המשותף [ע"א 381/66 לוי נ' לינקביץ, פ"ד כ(4) 557 (1966); ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד לו(4) 141 (1983)].

19. מעל הצורך ייאמר כי טענת התובעים להעדר זיקה של הנתבעים לקיר, מתעלמת מהעובדה שהקיר צמוד (פיזית) גם לדירת הנתבעים, ולו הייתה משמעות לכך, הרי שזיקתם של הנתבעים לקיר, עולה לכאורה על זיקת התובעים.

20. סיכומם של דברים, בהעדר הוראה בתקנון בדבר הצמדתו של הקיר לאחת מדירות הבית המשותף, הרי שיש לראותו כחלק מהרכוש המשותף, ולכן יש לדחות את התביעה לסעד ההצהרתי בעניין זה.

האם רשאים התובעים להציב מחסן בשטח ההצמדה?

21. כאמור, משהוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, הוא חדל להיות רכוש משותף, ודינו כדין הדירה שאליה הוצמד; כשם שהדירה היא קניינם הבלעדי של התובעים, כך גם שטח ההצמדה, כשם שאין להיכנס לדירה ללא רשות בעליה, כך אין לעשות שימוש בשטח ההצמדה ללא רשות בעל הדירה שאותו שטח הוצמד לדירתו, ומי שעשה כן ללא רשות ניתן לפנותו כמסיג גבול (ראו: א' אייזנשטיין, שם).

22. בכתב התביעה עתרו התובעים לסעד שימנע מהנתבעים לסכל או להתנגד לשימוש של התובעים בשטח ההצמדה, לרבות הצבת מחסן בשטח זה. בכתב הגנתם לא טענו הנתבעים דבר בעניין המחסן ובסיכומיהם הודיעו התובעים כי "בימים האחרונים הוצב מחסן..."

23. לאור האמור, מתייתר הצורך במתן סעד להצבת המחסן בשטח ההצמדה. משאין עוד מחלוקת ששטח ההצמדה הוא שטח פרטי בבעלות התובעים, לא ראיתי ליתן סעד כללי בעניין זה.

האם יש להורות על סילוק התאורה מהקיר?

24. כאמור, משלא הוצמד הקיר לדירת התובעים ואף לא לכל דירה אחרת בבית המשותף, הרי שהקיר הוא רכוש משותף. משנדחתה טענת התובעים לזכויות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/21/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קנייניות בקיר, יש לדחות את הסעד שעניינו סילוק התאורה שהתקינו הנתבעים על הקיר.

25. אין די בראיות שלפניי כדי להכריע בשאלה האם יש לראות בהתקנת התאורה בקיר המשותף ע"י הנתבעים כשימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, כטענת הנתבעים, ובפרט בטענות התובעים אשר למניעים שעמדו ברקע להתקנתה. אציין רק שהשימוש בקיר המשותף כפוף לזכותם הקניינית של התובעים בשטח ההצמדה, ובאופן דומה, השימוש בשטח ההצמדה כפוף לזכותם הקניינית של בעלי הדירות בקיר המשותף. אלו ואלו כפופים לחובת תום הלב החלה על בעלי דירות בבית המשותף [רע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה(1) 199 (1999); ע"א 8661/10 **נעמה נ' טורקיה** (נבו, 19.2.2012); רע"א 8186/07 **כרמל נ' ינקוביץקי** (נבו, 1.1.2008)].

סוף דבר

26. לאור הנימוקים שהובאו לעיל, התביעה נדחית כדלקמן:

א. משלא חלקו הנתבעים על זכותם הקניינית של התובעים בשטח ההצמדה ומשלא עולה מהחומר שלפניי כי נעשה שימוש שלא כדין בשטח ההצמדה ע"י הנתבעים, נדחים הסעדים שנתבעו בעניין זה (סעיפים 14א ו-14ב לכתב התביעה).

ב. נוכח הקביעה שהקיר אינו רכושם הפרטי של התובעים, התביעה לסעד הצהרתי בדבר זכותם הקניינית של התובעים בקיר נדחית אף היא (סעיף 14א רישא לכתב התביעה).

ג. משנדחתה טענת התובעים שהקיר הוא רכושם הפרטי, נדחית התביעה לסילוק התאורה (סעיף 14ג לכתב התביעה).

27. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, ראיתי לחייב את התובעים בתשלום הוצאות הנתבעים בסך 3,000 ש"ח. בסכום זה לקחתי בחשבון שהתקיים דיון אחד בלבד ושההסדר הדיוני בין הצדדים חסך זמן שיפוטי יקר. כן ניתן ביטוי בקביעת הסכום למהות המחלוקת שעמדה לבירור.

28. לא שוכנעתי בטענת התובעים, שבעקבות הגשת התביעה התאפשר להם להניח מחסן בשטח ההצמדה. מעיון בתכתובת מייל מיום 14.12.20 בין באי כוח הצדדים נמצא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/21/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהתנגדות הנתבעים להצבת המחסן לא נעשתה מטעמים שרירותיים; הנתבעים התנו את הצבת המחסן בשטח ההצמדה בשמירת זכויותיהם הקנייניות בקיר המשותף, ובצדק. כאמור, במועד מסוים לפני הגשת סיכומי התובעים הוצב המחסן בשטח ההצמדה, ומשלא נטען ע"י התובעים אחרת, יש להניח שהמחסן הוצב בהתאם לתנאים שהכתיבו הנתבעים.

מזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן ביום ט"ז אלול תשפ"א, 24 באוגוסט 2021 בהעדר הצדדים.

עינת מידן-בלום

מפקחת על רישום מקרקעין